

1501085-82.2020.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

2190457/2020 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 12807557 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 1580/20/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2190457 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS ALMEIDA MOREIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 35 "caput" c/c Art. 40 "caput", VI e Art. 33 "caput" todos do SISNAD ambos c/c

Art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501085-82.2020.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

2190457/2020 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 12807557 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 1580/20/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2190457 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS ALMEIDA MOREIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 35 "caput" c/c Art. 40 "caput", VI e Art. 33 "caput" todos do SISNAD ambos c/c

Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do CP

Data da Audiência:

11/07/2022

Aos 11 de julho de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu NICOLAS ALMEIDA MOREIRA, acompanhado do Defensor, Dr. Caio Marcellino Lopes de Castro, bem como as testemunhas arroladas Luiz Paulo Barbosa Laureano (PM) e José Mário Cavalheiro Del Homo (PM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº

2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: “Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de NICOLAS ALMEIDA MOREIRA por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 35 “caput” c/c Art. 40 “caput”, VI e Art. 33 “caput” todos do SISNAD ambos c/c Art. 61 “caput”, II, “j” c/c Art. 69 “caput” ambos do CP. Narra a denúncia (fls. 1/4) que, no 4 de agosto de 2020, nesta cidade e Comarca de Tatuí, NICOLAS ALMEIDA MOREIRA, qualificado a fls. 56, associou-se com o adolescente P. D. A. D. (15 anos de idade), para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas. Ainda, no dia 4 de agosto de 2020, por volta das 18h15, na Rua José Teixeira Barbosa, nº 410 - Vila Brasil, nesta cidade e Comarca de Tatuí, NICOLAS ALMEIDA MOREIRA, previamente ajustado, agindo com o envolvimento do adolescente P. D. A. D. (15 anos de idade), trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 2 porções de “crack”, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 0,25 gramas, 19 porções de “crack”, subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 3 gramas, 100 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 56 gramas, 1 porção de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso bruto aproximado de 1 grama, e 6 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso bruto aproximado de 6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da importância de R\$ 84,00 em dinheiro. Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado e o adolescente se dedicavam ao tráfico ilícito e, para tanto, dividiam as tarefas na empreitada criminoso e permaneciam no local que elegeram como “ponto”, aguardando usuários para promover a venda oportuna. Na prática delitiva, NICOLAS ficava atrás de um muro na posse de grande quantidade de drogas, enquanto o adolescente se postava na via pública vendendo os entorpecentes que NICOLAS lhe entregava conforme a demanda dos usuários. Policiais militares estavam em serviço quando, ao ganharem a Rua José Teixeira Barbosa, avistaram P. pegando drogas que NICOLAS estava lhe entregando por cima de um muro e deliberaram pela abordagem, tendo em vista notícias anteriores dando conta de que o adolescente estava traficando naquela região. O adolescente foi abordado e, ao mesmo tempo, foi dada ordem para NICOLAS pular o muro em direção à rua, ao que ele obedeceu. Em revista pessoal, com o adolescente, os Policiais encontraram, 1 porção de “maconha” e 2 pedras de “crack”, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, bem como a importância de R\$ 70,00 em notas variadas. No bolso da blusa de NICOLAS, os agentes de segurança localizaram 100 porções de cocaína - em embalagens individuais, dispostas de modo a facilitar a venda - e a quantia de R\$ 14,00 em dinheiro, valores angariados com a venda de drogas que o denunciado promovia naquele local, associado com o adolescente. Efetuando buscas no terreno existente atrás do muro, os Policiais encontraram outras 19 porções de “crack” dentro de um maço de cigarros - idênticas àquelas que NICOLAS tinha dado nas mãos de P., além de mais 6 porções de “maconha” dentro de uma embalagem que estava ao lado do maço de cigarros. Ato contínuo, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante. Auto de prisão em flagrante às fls. 6/7. Solto em audiência de custódia às fls. 42/6. Auto de exibição e apreensão às fls. 12/3. Auto

de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 14/5. Declarações do adolescente P. D. A. D. em sede policial às fls. 18. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 65/9. Informação sobre o local dos fatos às fls. 62/4. Certidão de nascimento do adolescente às fls. 90. Notificação às fls. 154/5. Defesa preliminar apresentada às fls. 167. Não foram arroladas testemunhas pela Defesa. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 08/07/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 180/1). Citação às fls. 191. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, conforme já registrei às fls. 88, anoto que oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Ultrapassada tal pontuação, no mérito, a ação penal procede, em parte. Autoria e materialidade delitivas dos crimes imputados na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos apenas e tão somente em relação ao tráfico de drogas, com a respectiva causa de aumento. Pois bem, de antemão, importa consignar que recentemente foi alterado o entendimento deste Julgador a respeito da configuração da associação, passando-se a exigir a estabilidade, definição que demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. E a alteração veio, como sempre, na filosofia da garantir isonomia entre os jurisdicionados, na realidade da Comarca, mas também em atenção à orientação predominante dos Tribunais Superiores, notadamente diante da natureza do interesse aqui versado, a liberdade. Isso porque, consultando a jurisprudência do Egrégio Tribunal Bandeirante, especialmente v. acórdãos proferidos durante o ano de 2019, versados sobre sentenças da lavra deste magistrado, localizou-se ao menos 18 ocorrências, 15 das quais importaram em reformas parciais das condenações para absolvição de Réus, então condenados pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Sem analisar caso a caso, para evitar despropositado elastério, consigo que foram mantidas as condenações nos autos dos Apelos: (i) 1500769-40.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Jaime Ferreira Menino, D.J. 24/09/2019); (ii) 1500936-57.2018.8.26.0571 (Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Luiz Antônio Cardoso, D.J. 13/08/2019) e (iii) 000616-81.2018.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/02/2019). De outro turno, houve reforma nos autos dos apelos: (1) 1500065-90.2019.8.26.0571 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Mário Devienne Ferraz, D.J. 07/10/2019); (2) 1500612-80.2018.8.26.0599 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Roberto Porto, D.J. 24/09/2019); (3) 0002671-11.2016.8.26.0624 (Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Damião Cogan, D.J. 05/09/2019); (4) 1500868-10.2018.8.26.0571 (Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Francisco Orlando, D.J. 19/08/2019); (5) 0000653-45.2017.8.26.0571 (Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Marco de Lorenzi, D.J. 01/08/2019); (6) 0000987-79.2017.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Nelson Fonseca Júnior, D.J. 25/07/2019); (7) 1500697-53.2018.8.26.0571 (Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal, Relatora Desembargadora Rachid Vaz de Almeida, D.J. 04/07/2019); (8) 0000032-19.2015.8.26.0571 (Colenda 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Cláudio Marques, D.J. 16/05/2019); (9) 0000422-81.2018.8.26.0571 (Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019); (10) 0011026-73.2017.8.26.0624 (Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, D.J. 08/04/2019); (11) 0000181-

78.2016.8.26.0571 (Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Euvaldo Chaib, D.J. 26/03/2019); (12) 0000430-58.2018.8.26.0571 (Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Lauro Mens de Mello, D.J. 21/03/2019); (13) 0000574-32.2018.8.26.0571 (Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Costabile e Solimene, D.J. 14/02/2019); (14) 1500181-33.2018.8.26.0571 (Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Eduardo Abdalla, D.J. 13/02/2019) e (15) 1500160-57.2018.8.26.0571 (Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Salles Abreu, D.J. 12/12/2018).

Como visto, nessa breve compilação, variadas Câmaras do Egrégio Tribunal de Justiça têm exigido, para manutenção da condenação pelo crime de associação, a prova da estabilidade. É certo que, em alguns casos, essa conclusão é extraída da quantia de envolvidos, do fato de eventualmente serem parentes ou residirem sob o mesmo endereço, bem como da quantidade de entorpecente apreendido, numa aproximação da figura do art. 35 com o profissionalismo para a traficância, porém, via de regra, a prova da estabilidade é exigida, ainda que a interpretação possa se fazer de forma casuística, de modo que, em linhas gerais, agora, o julgador passa a se curvar à orientação estabelecida, sem caráter vinculante, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 139.942/SP, julgado em 19/11/2012, e de cuja ementa do V. Acórdão se extrai, no que interessa: "Exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade para a caracterização do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06". Na mesma ementa, consignou-se a atipicidade da conduta se esse ânimo associativo não for permanente, mas apenas esporádico, eventual, conclusão da qual não se pode ultrapassar na hipótese, ao menos a partir das provas trazidas pela acusação. Note-se que não se trouxe qualquer informação a respeito do envolvimento pretérito do acusado de maneira conjugada com o adolescente, pelo contrário, do que se tem os depoentes sequer conheciam Nicolas. Assim, conquanto este juízo ainda faça a ressalva do seu posicionamento, não mais se sustentando dispensar a estabilidade para efeitos da caracterização do crime de associação para o tráfico, pena de comprometer a isonomia merecida pelos réus diante de entendimento que se afirma dominante, e num caso em que indicado nada mais do que concurso eventual entre eles, a absolvição no que atine à imputação de infração ao disposto no art. 35, da Lei de Drogas, é medida que se impõe. O mesmo não se pode dizer em relação ao tráfico. Nesse particular, verifiquemos a prova produzida sob contraditório, a referendar os elementos constantes dos autos. Os policiais Luiz Paulo e José Mario narraram (faz-se, aqui, uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam, sem contradições) que patrulhando pela região, visualizaram o já conhecido adolescente, Pablo, recebendo algo por cima de um muro de um terreno baldio, a motivar a abordagem, com ele apreendidas 1 porção de maconha e 2 porções de crack, além de R\$70,00. Já com Nicolas, abordado no interior do terreno, onde tinham colocado algo para fazer as vezes de uma escada com vistas a permitir atingir a altura do muro, encontradas 100 porções de cocaína e R\$14,00. Ainda, na vistoria no terreno, encontraram os depoentes outras 19 porções de crack e 6 porções de maconha, então ouvindo de ambos a informal admissão da traficância. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada no laudo de fls. 65/9, como sendo, 1 porção da maconha, com 0,93 gramas líquidos; 6 porções de maconha, com 5,39 gramas líquidos; 2 porções de crack, com 0,32 gramas líquidos; 19 porções de crack, com 2,29 gramas líquidos e 100 porções de cocaína, com 10,40 gramas líquidos. Interrogado, doravante superando a evasiva de fls. 19, quando acabou coadjuvado pelo adolescente, seu comparsa, fls. 18, o qual assumiu a responsabilidade exclusiva, fls. 18, Nicolas confessou a finalidade mercantil, notadamente para as porções encontradas consigo, uma centena de unidades de cocaína, apenas observando que iniciara a ilicitude naquele mesmo dia. Não há dúvida, portanto, que o Réu custodiava drogas com finalidade mercantil, em concurso com o adolescente Pablo, o que, antes da confissão, já vinha muito bem afirmado nas palavras dos policiais, com a nota de que a quantidade apreendida, tão só aquela trazida junto do corpo, já se mostra incompatível com uma dinâmica de posse para mero uso e definitivamente afastada tal hipótese pela variedade de outras drogas encontradas e, mais, muitas das porções escondidas em um terreno de terceiro.

Impositiva, portanto, a condenação pelo crime de tráfico imputado na prefacial, afinal, o Réu trazia consigo e tinha em depósito entorpecentes destinados à venda, bem como numerário decorrente de tais atividades delituosas, o que fazia em conjunto com adolescente (certidão de nascimento às fls. 90), daí a incidência da respectiva causa de aumento. Ressalte-se que não se exige para a caracterização desse ilícito sejam os agentes surpreendidos em ato comercial, bastando que custodiem drogas com finalidade mercantil, conforme se apontou na denúncia e restou estabelecido na instrução. O fato de ser eventualmente usuário, do que também não há comprovação, não afasta, pelo contrário, potencializa as atividades de traficância pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus consumidores. Todo numerário apreendido deve ser declarado perdido, pois relacionado às nefastas atividades. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na denúncia, com a respectiva causa de aumento pela participação de menor e a nota de que os acusado será absolvido da acusação de associação, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, uma vez que o sentenciado é primário e não registra qualquer outro apontamento criminal, ao que se acresce a circunstância se tratar de apreensão considerável, mas não expressiva, reservo essa consideração, bem como a do concurso de pessoas para a fase derradeira. Pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", do CP, eis que o crime uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 150713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada com as atenuantes da confissão e da menoridade relativa (fls. 74), então mantida no mínimo a reprimenda. Na terceira fase, impositiva a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, trata-se de traficância com quantidade não expressiva, embora de drogas variadas, com estoque monetariamente mensurado em mais de um mil reais, haja vista o valor corrente de porções com tais pesagens, conforme comumente se acompanha pela experiência de atuação na vara, e em concurso de pessoas, desempenhada por cidadão primário. Mas, antes disso, eleva-se em 1/6 a pena diante da participação de menor na empreitada criminosa, conforme preceitua o art. 40, VI, da Lei de Drogas, atingindo-se 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Então, aplicado o redutor no patamar de 1/2, fica definitivamente fixada a reprimenda em 02 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa, bem como promovo a sua substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Aliás, essa é a orientação do Colendo STJ

nos autos do HC 596.603/SP. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para, ABSOLVIDO o réu da acusação de infração ao disposto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, isso

com fundamento no art. 386, VII, do CPP, CONDENAR NICOLAS ALMEIDA MOREIRA, por incurso no art. 33, caput, § 4º, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 anos e 11 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 291 dias-multa, cada qual no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade em favor de entidade a ser designada pelo Juízo da Execução e limitação de final de semana. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia às fls. 42/6, bem como o regime e substituição operadas, mesmo porque, não há notícias, do que se depreende de sua folha de antecedentes, de que tenha se envolvido em novos ilícitos a partir de então, aliás, os policiais hoje ouvidos também não mais o viram em atitudes suspeitas. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Pela Defesa do acusado foi dito que não tinha interesse em recorrer, notadamente porque o próprio réu manifestou desinteresse no recurso. Pelo Ministério Público também foi dito que não havia interesse em recorrer. A seguir pelo MM. Juiz foi dito: "Homologo a desistência do prazo recursal em relação ao réu e ao Ministério Público e determino a certificação do trânsito em julgado, expedindo-se o necessário, inclusive certidão de honorários os quais arbitro em 100% do previsto sob o respectivo código, aliás, a ser pago integralmente pela Defensoria, uma vez que a não interposição de recurso decorreu de interesse do próprio réu, beneficiado com a certificação do trânsito em julgado (defesa dativa fls. 160). A propósito, a bem do princípio da celeridade processual e da racionalização dos atos processuais, sai o réu intimado da audiência admonitória para cumprimento de pena em regime aberto, que fica desde já designada para o dia 12/07/2022, terça-feira, às 16h00. Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA